

(販売取引用)

商 品 売 買 基 本 契 約 書

株式会社 INSTINCT BROTHERS

(販売用)

商 品 売 買 基 本 契 約 書

株式会社 COCOON（以下「甲」という）と株式会社 HIROKI GLOBAL（以下「乙」という）とは、次のとおり売買基本契約（以下「本契約」という）を締結する。

（基本契約）

第1条 甲は、乙から継続的に乙の販売する商品を買受けるものとし、個別売買契約（以下「個別契約」という）において、特約のない場合は、本契約による。

（売買条件）

第2条 売買商品の品名、数量、単価、引渡条件、代金支払期限、支払方法およびその他の条件については、その都度甲乙間において個別契約をもって定める。

（個別売買契約）

第3条 個別契約は、甲からの発注書の交付と乙からのこれに対する注文請書の提出によって成立する。なお、契約成立時期は前記注文請書が乙から発送されたときとする。

2. 前項の発注書の交付および注文請書の提出は、原則として文書にて行うものとするが、簡易迅速な方法（ファックス、電子メール又は電子媒体）によることを妨げない。なお、本契約において通知をなす必要がある場合についても同様とする。

（納品）

第4条 乙は、納入期日、数量、引渡場所等について甲の指図に従い、商品を持参または引き渡したときに納品は完了する。

2. 納品に要する費用は、特段の定めのない限り、乙の負担とする。

（危険負担）

第5条 商品の納品前に生じた商品の滅失、毀損、減量、変質その他商品に生じた一切の損害は、甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とし、商品の納品後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。

（不可抗力）

第6条 天災地変等不可抗力により契約の全部または一部の履行遅延あるいは納品不能の事態が生じた場合、乙はその責を免れる。この場合納品不能となった部分については、契約は解除されたものとし、乙はすみやかにその旨を甲に対し通知しなければならない。

（検品）

第7条 甲は、商品受領後遅滞なく納入商品を検品するものとする。ただし、品名、数量についての確認は 5 営業日以内にこれを行うものとし、万一、商品違いまたは数量に過不足のある場合には、その旨を直ちに乙に通知しなければならない。

(品質等の保証)

第8条 乙は、納入商品に関し次の事項を保証する。但し、甲の責に帰す場合はこの限りでない。

- 1) 原材料・品質・機能・表示・安全性（製造物責任法上の欠陥が存しないこと）その他納入商品に関する一切の事項について関係諸法令に適合していること。
 - 2) 工業所有権（特許権・実用新案権・意匠権・商標権）肖像権・著作権等知的財産権に関し、第三者の権利の侵害がないこと。
 - 3) 第三者の商号・容器・包装等と同一もしくは類似である等の不正競争行為に該当していないこと。
2. 甲の検査または所轄官庁あるいは第三者からの異議申し立て等により、乙が本条第1項に違反していることが明らかになった場合は、乙の費用をもってすべてこれを処理解決し、万一、甲において支出した費用があるとき、乙は合理的範囲において、甲に支払わなければならない。
3. 甲の検査または所轄官庁あるいは第三者からの異議申し立て等があった場合には、甲は乙に対しその旨を直ちに通知しなければならない。

(返品)

第9条 甲は、次の各号の一に該当する場合、書面による乙への事前通知により、納入商品を返品することができる。ただし、その通知の期限は本項第3号ないし第4号においては、商品の納入時から5営業日以内とする。

- 1) 乙の責に帰すべき事由により、納入商品に汚損、毀損、その他の瑕疵があった場合。
 - 2) 納入商品が前条第1項に違反している場合。
 - 3) 納入商品が注文した商品と異なる場合、または数量が注文数を超え納入された場合。
 - 4) 納期に遅れて納品され、甲において個別契約の目的が達せられない場合。
2. 甲の前項各号に定める事由による乙への返品は、納入時から30日以内に限り、これを行うものとする。ただし、隠れた瑕疵のある商品については、上記期限後といえども、甲は乙に協議を求めることができる。
3. 乙は、第7条または本条第1項に定める甲からの通知がない場合には、債務の本旨に基づいた履行をなしたものとみなすことができる。

(請求書)

第10条 乙は、甲への請求にあたり、「請求書」を発行するものとする。但し、甲が請求書を必要としない場合はこの限りでない。なお、甲が請求書を必要としない場合には、本条第2項と同様、速やかに「支払明細書」を乙に送付するものとする。

2. 甲は、前項の「請求書」を受領した場合には、遅滞なく支払明細書を乙に返送するものとする。

(支払条件)

第11条 甲は、乙が毎月末日までに納入した商品の売買代金を翌月20日までに次の方法で支払うものとする。ただし、個別契約において別の支払方法が約定された場合には、その約定に従うものとする。

<支払方法> 銀行振込。 以下余白

(遵守事項)

第12条 甲および乙は、本契約および個別契約の内容ならびに取引上相互に知り得た一切の情報を他に漏らしてはならない。ただし公知の事実は除く。

(所有権の留保)

第13条 納入商品の所有権は、個別商品にかかる個別売買代金のほか、甲が乙に対して現在および将来負担する一切の債務を共通に担保するものとし、それらの債務がすべて完済されるまで乙に留保されるものとする。

(契約の解除)

第14条 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当したとき、何等の催告なしに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

- 1) 本契約又は個別契約の各条項の一にでも違反したとき。
- 2) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
- 3) 支払停止、支払不能の状態に陥ったとき。
- 4) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
- 5) 第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立等があったとき。
- 6) 破産、会社整理、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらを申立てたとき。
- 7) 解散、合併、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
- 8) 甲の債務で乙以外の債権者に対するもの又は乙の債務で甲以外の債権者に対するものについて期限の利益喪失事由を生じたとき。
- 9) 前各号の一が発生するおそれがあると相手方が認めたとき。
2. 甲または乙は、前項に該当するおそれがあると判断する場合、担保の提供を求めることができる。ただし、担保の提供は、解除権の行使を制限しない。
3. 甲または乙は、本条第1項により期限の利益を失ったとき、直ちに相手方に負担する債務全額を支払わなければならない。なお、相手方に相手方が負担する債務があるとき、相手方は弁済期の到来の有無を問わないで、また何ら新たに意思表示することなしに、これを債権と相殺（差引計算）することができる。
4. 乙は、必要と認めるときは、乙出荷商品にかかる在庫数量の報告を求め、また納入商品の保管場所に、甲の合意の上任意に立入り、在庫調査などを行うことができる。と共に、商品の所有権が乙に留保されていることを示す表示をすることができる。
5. 乙が本契約または個別契約を解除した場合、乙は、当然に留保した所有権に基づき、甲の保管場所から納入商品を引き上げることができ、甲は乙の引き揚げに必要な協力を行うものとする。

(連帯保証)

第15条 連帯保証人は、甲が乙との取引により乙に対して負担する一切の債務について、甲と連帯してこれを保証し、履行の責を負う。

(合意管轄)

第16条 本契約または個別契約により生ずる権利義務に関して、甲乙間に紛議が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。

(有効期間)

第17条 本契約の有効期間は、令和____年____月____日から満1年とする。ただし、期間満了の3ヵ月前までに甲乙の一方または双方から書面による解約の申し入れがなされない場合には、同一条件にてさらに満1年自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

(規定外事項)

第18条 本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じたときは、商慣習および関係法規に従い、甲乙協議のうえこれを決定する。また個別契約においても同様とする。

本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲、甲連帯保証人および乙記名捺印のうえ、甲乙各1通を保有する。

令和 年 月 日

甲：

乙：東京都品川区西五反田6丁目2-7
ウエストサイド五反田3階
株式会社 INSTINCT BROTHERS
代表取締役社長 永野友喜